

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2484/2536

นางสาว วิเชียร กราบ กราน
นาย ผ่อง มีมัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 1312

ที่ดินพิพาทเดิมเป็นของมารดาโจทก์และบิดาจำเลยถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน มีบ้านปลูกอยู่ 6 หลัง รวมทั้งบ้านโจทก์และบ้านจำเลยต่อมาโจทก์ได้ฟ้องผู้จัดการมรดกของบิดาจำเลยขอแบ่งแยกที่ดินแปลงดังกล่าว แล้วตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยแบ่งที่ดินกันฝ่ายละครึ่ง เมื่อมีการรังวัดที่ดินเพื่อแบ่งแยกโฉนดปรากฏว่าบ้านของจำเลยที่ปลูกสร้างมากกว่า 50 ปีแล้ว อยู่ในเขตที่ดินโจทก์ประมาณ 18 ตารางวา เช่นนี้ กรณีไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับแก้คดีได้ จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 มาใช้บังคับ โดยอาศัยเทียบกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งคือมาตรา 1312วรรคหนึ่ง เมื่อบ้านของจำเลยปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของโจทก์โดยเจ้าของเดิมเป็นผู้ปลูกสร้าง มิใช่จำเลยปลูกสร้าง ทั้งโจทก์และจำเลยต่างรับโอนที่ดินและบ้านอีกทอดหนึ่ง ถือได้ว่าการรุกปล้ำเป็นมาโดยสุจริต โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับให้จำเลยรื้อถอนบ้านรุกปล้ำ คงมีสิทธิเรียกค่าใช้ที่ดินเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่าเดิมโจทก์ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 8088ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนางเฟื้อง อ่อนละมูล ผู้จัดการ

มรดกของนายเปี้ยก มีม้วย บิดาจำเลย โจทก์และทายาทของนายเปี้ยกได้ปลูกบ้านเรือนอาศัยร่วมกันอยู่ในที่ดังกล่าว ต่อมาโจทก์ได้ฟ้องนางเฝียดในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเปี้ยกขอให้แบ่งแยกที่ดินและได้ทำสัญญายอมแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วมกันออกคนละครึ่ง เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดแบ่งแยกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 158315 ของโจทก์เนื้อที่ 1 งาน 91 ตารางวา ส่วนของนางเฝียดผู้จัดการมรดกของนายเปี้ยกได้โฉนดเดิมเนื้อที่เท่ากัน หลังจากแบ่งแยกแล้วปรากฏว่าบ้านจำเลยอยู่ในเขตที่ดินโฉนดของโจทก์ประมาณ 18 ตารางวา โจทก์จึงแจ้งให้จำเลยรื้อถอน จำเลยไม่รื้อ ขอบังคับให้จำเลยรื้อถอนบ้านของจำเลยออกจากที่พิพาท และใช้ค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาท

จำเลยให้การว่า บ้านนายเปี้ยกปลูกมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าของจำเลยเป็นมรดกตกทอดมายังจำเลย จำเลยจึงอาศัยอยู่ต่อมา ในการทำสัญญายอมแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมโจทก์ได้รังวัดไว้โดยมิได้แก้ปัญหามันที่อยู่อาศัยซึ่งมีมาแต่เดิม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่โจทก์และจำเลยนำเสนอตรงกันและไม่โต้เถียงกันว่า เดิมที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 8088 ตำบลบางเลนอำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งนางเจิมมารดาโจทก์และนายเปี้ยกบิดาจำเลยถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน มีบ้านปลูกอยู่ 6 หลังรวมทั้งบ้านโจทก์และบ้านจำเลย ต่อมาโจทก์ได้ฟ้องนางเฝียดซึ่งเป็นน้องสาวจำเลย

และเป็นผู้จัดการมรดกของนายเปี้ยกขอแบ่งแยกที่ดินแปลงดังกล่าว แล้วตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งที่ดินแปลงดังกล่าวฝ่ายละครึ่ง โจทก์ได้ที่ดินด้านทิศเหนือ นางเผือดได้ที่ดินด้านทิศใต้ โจทก์นำเจ้าพนักงานที่ดินแบ่งแยกโฉนด ที่ดินที่โจทก์ได้รับแบ่งตามโฉนดเลขที่ 158314 อำเภอบางใหญ่ (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 1.1 ปรากฏว่าบ้านของจำเลยซึ่งปลูกมากกว่า 50 ปีแล้ว อยู่ในเขตที่ดินของโจทก์เนื้อที่ประมาณ 18 ตารางวา คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาว่าการรังวัดแบ่งแยกที่พิพาทระหว่างโจทก์กับนางเผือดเป็นไปโดยสุจริต โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 158315 โดยชอบ และมีสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้านของจำเลยส่วนที่รุกล้ำออกจากที่ดินของโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่ากรณีตามข้อเท็จจริงแห่งคดีนี้ไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับแก้คดีได้ เมื่อเป็นช่องว่างแห่งกฎหมาย ดังนี้จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 มาใช้ คือเมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นนั้น ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามกติกากฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง สำหรับกรณีนี้ก็ไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นที่จะยกมาปรับคดีได้ ฉะนั้นจึงต้องอาศัยเทียบกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งสำหรับคดีนี้ก็คือมาตรา 1312 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ของจำเลยปลูกสร้างอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 158315 ของโจทก์ นายเปี้ยกเจ้าของเดิมเป็นผู้ปลูกสร้างมิใช่จำเลยปลูกสร้าง ทั้งโจทก์และจำเลยต่างรับโอนที่ดินและบ้านมาอีกทอดหนึ่งถือได้ว่าการรูก่้างดังกล่าวเป็นมาโดยสุจริต จะให้จำเลยรื้อถอนไปหาชอบด้วยความยุติธรรมไม่ เพราะแม้แต่จำเลยเป็นผู้ปลูกสร้างรูก่้างเข้าไปโดยสุจริต โจทก์ก็ไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยรื้อถอนคงมีแต่สิทธิเรียกค่าใช้ที่ดินเท่านั้น แต่โจทก์มิได้ฟ้องขอให้บังคับเช่นนั้น คงฟ้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนบ้านออกไป ซึ่งศาลไม่อาจบังคับให้ได้ ส่วนที่

โจทก์ฎีกาว่า กรณีของโจทก์และจำเลยคดีนี้ต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1310 นั้น เห็นว่ามาตรา 1310 เป็นกรณีที่ปลูกสร้างโรงเรือนลงในที่ดินของผู้อื่นทั้งหลัง ส่วนกรณีนี้เป็นการปลูกสร้างรูกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นเพียงบางส่วน จึงต้องปรับบทมาตรา 1312 ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์อ้างมานั้นข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ เมื่อได้วินิจฉัยดังกล่าวมาแล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่น ๆ ของโจทก์อีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ณรงค์ ตันติเตมิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีข้อเท็จจริงตามฎีกานี้ เป็นเรื่องบ้านของจำเลยซึ่งรับโอนมาปลูกสร้างรูกล้าในที่ดินของโจทก์ ซึ่งโจทก์ก็รับโอนมาเช่นเดียวกัน ทราบว่ามีการรูกล้าเมื่อมีการรังวัดที่ดิน จึงมิใช่เป็นกรณีที่จำเลยปลูกสร้างโรงเรือนรูกล้าในที่ดินของผู้อื่นเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรง จึงต้องนำมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้โดยใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง คือ มาตรา 1312 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับ ดังนั้นจำเลยจึงเป็นเจ้าของโรงเรือนที่รูกล้า

แต่ต้องขอใช้เงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินและมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระ
จำยอมเหนือที่ดินส่วนที่ถูกรื้อแล้ว กรณีที่เจ้าของโรงเรือนยอมใช้เงินให้แก่เจ้าของ
ที่ดิน แต่เจ้าของที่ดินไม่ยอมจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมให้ เจ้าของโรงเรือนย่อมมี
สิทธิฟ้องร้องบังคับได้ ในทำนองเดียวกัน หากเจ้าของโรงเรือนที่รื้อแล้วไม่ยอมเสียเงิน
ค่าใช้ที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินชอบที่จะฟ้องร้องให้รื้อถอนโรงเรือนส่วนที่ถูกรื้อไปได้
ตามข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเรื่องนี้ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาว่า 2 เรื่องคือ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1411/2518 เจ้าของรวมปลูกโรงเรือนลงในที่ดิน ต่อมาได้แบ่ง
แยกที่ดินแล้วโอนขายต่อ ๆ มา ทั้ง 2 แปลงเมื่อได้รังวัดสอบเขตจึงปรากฏว่าเรือน
รื้อแล้วอยู่ในเขตที่ดินที่แบ่งออกเป็นอีกแปลงหนึ่ง 16 ถึง 20 เซนติเมตร ดังนี้ เจ้าของ
เดิมปลูกเรือนโดยสุจริตตามที่มีสิทธิปลูกได้ตามกฎหมาย แม้ผู้รับโอนทราบก่อนรับ
โอนว่าเรือนรื้อแล้วก็ไม่อาจถูกบังคับให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ถูกรื้อได้ ต้องใช้มาตรา 4
วินิจฉัยเทียบมาตรา 1312 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นบทใกล้เคียง ให้
เจ้าของได้รับค่าใช้ที่ดินที่รื้อแล้วเท่านั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 778/2523 ตึกแถวปลูก
สร้างตั้งแต่เจ้าของที่เดิมคนเดียวกันยังไม่แยกโฉนด เมื่อแยกโฉนด บั้นลม และ
ขายคารุก่อในที่ดินของโจทก์ตั้งแต่เจ้าของเดิม จำเลยรับโอนตึกแถวมากกว่า 10 ปี
ต้องใช้บทใกล้เคียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 คือใช้ มาตรา
1312 จำเลยมีสิทธิใช้ที่ดินของโจทก์เฉพาะส่วนที่ถูกรื้อ โจทก์บังคับให้รื้อถอนไม่ได้
แต่จำเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ดินส่วนนั้นโดยจดทะเบียนเป็นภาระจำยอม ส่วนท่อน้ำ
ทิ้ง และเครื่องปรับอากาศซึ่งจำเลยติดตั้งไม่เกิน 10 ปี ไม่มีภาระจำยอมและไม่อยู่ใน
บังคับมาตรา 1312 วรรคหนึ่ง จำเลยจึงต้องรื้อไป ขวัญชนกสุขโข